G検定（JDLA ジェネラリスト検定）　シラバス2024　法律・倫理 2〜5　#21

知的財産と競争法

著作物・創作性・著作権・職務著作・著作権侵害・第30条の4・利用規約、AI 生成物・類似性と依拠性、知的財産権・発明・新規性・進歩性・特許権・発明者・職務発明、営業秘密・限定提供データ、独占禁止法・競争制限・公正競争阻害性

各ページの下に、根拠にした資料（著作権法・特許法・不正競争防止法・独占禁止法の条文、文化庁「AI と著作権に関する考え方について」）を書いた。『』の中は原文どおり

第1章

著作権法と生成 AI

表現を守る。学習は原則自由、生成物は類似性と依拠性。

著作権と特許権のちがい

	著作権	特許権
守るもの	思想・感情の創作的な表現	自然法則を利用した技術的思想（発明）
発生	創作した時点で自動（無方式）	出願 → 審査 → 登録
期間	原則として死後70年	出願から20年
独自に作った似たもの	依拠していなければ侵害でない	侵害になりうる
仕事で作った	職務著作：会社が著作者	職務発明：発明者は従業者、会社は通常実施権

出典：著作権法 第二条第一項第一号『思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。』

生成 AI と著作権（文化庁の考え方）

開発・学習
第30条の4：享受を目的としない情報解析は原則として許諾不要

> ただし書：著作権者の利益を不当に害する場合は不可。享受目的が併存する場合も不可。

生成・利用
類似性＋依拠性 → 侵害（人が作るときと同じ）

AI 生成物の著作物性
指示がアイデアどまり → 著作物でない。創作的寄与があれば著作物になりうる

出典：文化庁「AI と著作権に関する考え方について」『既存の判例では、ある作品に、既存の著作物との類似性と依拠性の両者が認められる際に、著作権侵害となるとされており』

第2章

特許法

技術のアイデアを、出願して独占する。

特許の要件

要件	中身
発明	自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
新規性	出願前に知られていない・実施されていない・公開されていない
進歩性	その分野のふつうの知識を持つ人が容易に思いつけない
発明者	人（自然人）。AI は発明者になれない
効力	業として独占的に実施。試験・研究には及ばない

出典：特許法 第二条第一項『この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。』

第3章

不正競争防止法と独占禁止法

データを守る／競争を守る。

営業秘密と限定提供データ

	営業秘密	限定提供データ
要件	秘密管理性・有用性・非公知性	特定の者に提供・電磁的に相当量蓄積・管理（営業秘密を除く）
例	学習済みのパラメータ、顧客名簿	会員だけに提供する気象・地図データ
特許との差	登録不要・期間なし・公開しない	2018年の改正で追加

出典：不正競争防止法 第二条第六項『この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。』

独占禁止法

私的独占
ほかの事業者を排除・支配 → 競争の実質的制限

不当な取引制限
共同して価格などを決める（カルテル）

不公正な取引方法
公正競争阻害性で判断（優越的地位の濫用など）

AI の論点：データの独占・囲いこみ、アルゴリズムによる価格の協調（デジタル・カルテル）。

運用するのは公正取引委員会。

出典：独占禁止法 第一条『この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し』

本番での問われ方

ねらい	見るところ
著作権	著作物か（事実・アイデアは×）、無方式、職務著作、第30条の4とただし書
生成 AI	類似性と依拠性、AI 生成物の著作物性（創作的寄与）、利用規約
特許	発明・新規性・進歩性、発明者は人、職務発明
競争法	営業秘密の三要件、限定提供データ、私的独占・カルテル・公正競争阻害性

出典：JDLA「G検定の試験出題範囲（シラバス）G2024#6〜」法律・倫理分野 2〜5